عوامل تقدير مبلغ التامين : ١) مقدرة المستامن المالية ٢) قيمة الشيئ المؤمن عليه ٣)المصلحة التامينية .

الجزء الثاني / المبادئ القانونية لعملية التامين

كما ذكرنا سابقا أن الذى يحكم العملية التامينية عقد يطلق عليه عقد التامين ، وهذا العقد له طبيعته الخاصة وشروطه ومبادئه القانونية التي تميزه عن غيره من العقود.

-هذا العقد يحتوى على عدة عناصر هي :

١) **الأطراف المتعاقدة** : وهو المؤمن و المستامن ، والمؤمن اوشركة التامين هو الذى يقوم باعمال التامين والمستامن هو المؤمن له وهو الذى يطلب التامين على خطر تعرض له .

٢) **الالتزمات المالية** : أ) مبلغ التامين وهو الذى يتعهد المؤمن بسداده للمستامن في حالة تحقق الخطر المؤمن منه .

ب) قسط التامين وهوالمبلغ الذى يدفعه المستامن للمؤمن مقابل التامين .

٣) **مدة التامين** : وهى المدة المتفق عليها بين المؤمن والمستامن على سريان التامين خلالها أي **مدة التغطية** .

٤) **الخطر المؤمن منه** : وهو الخطر المذكور بالعقد والمراد تغطيته .

٥) **وثيقة التامين** : وهى الأثبات الكتابى لوجود التعاقد بين كل من المؤمن و المستامن، وتحتوى الوثيقة على كل شروط التعاقد والتزمات كل طرف .

وينفرد عقد التامين بمجموعة من المبادئ القانونية تطلبتها الطبيعة الخاصة لخدمة التامين

- ثلاثة مبادئ منها تخضع لها جميع عقود التامين سواء كانت عقود حياة أو وفاة او عقود التامينات العامة وهي: - منتهى حسن النية، -المصلحة التامينية، -السبب القريب.
- وثلاثة مبادئ أخرى تخضع لها عقود تامينات الممتلكات والمسئولية فقط وهي:
- التعويض، -المشاركة، -الحلول في الحقوق.

وسنكتفي هنا بدراسة المجموعة الأولى من هذه المبادئ وهي على التوالي:

أولا: مبدأ منتهى حسن النية

س/ ما المقصود بمبدأ منتهى حسن النية؟ وما هو وقت توافره؟ وما أهمية توافره؟ بين نتيجة الأخلال بهذا المبدأ؟

المقصود من هذا المبدأ : هو أن يدلي كل من طرفي التعاقد على التامين للطرف الأخر بجميع الحقائق والأمور الجوهرية التي لو عرفها أحد طرفي التعاقد وقت التفاوض على التامين لأثرت على قراره من حيث القبول والرفض.

وقت توافر المبدأ: يجب أن يتوافر عند التعاقد وأثناء سريان العقد وعند تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض أو مبلغ التامين.

أهمية توافر هذا المبدأ ترجع أهمية هذا المبدأ بالنسبة للمؤمن الى:

١- أن المؤمن يكون غريبا عن وحدات الخطر المطلوب التامين عليها ولذلك فان قبوله او رفضه للتامين يرتكز أساسا الى البيانات التي يدلي بها المستامن.

٢ـ كما ان هذه البيانات تستخدم كاساس لحساب تكلفة التامين؟

الاخلال بهذا المبدأ: يأخذ الأخلال بالمبدا من جانب المؤمن والمستامن من عدة صور منها :

١) اخفاء بيانات جوهرية أو الأدلاء ببيانات خاطئة بحسن نية : من جانب المستامن اعتقادا منه أنها غير مهمة وليست جوهرية في هذه الحالة :- يجوز للمؤمن ان يلغي التعاقد اذا ثبت ان هذه البيانات تؤثر على التعاقد وشروطه واسعاره . -او يستمر التعاقد مع تعديل الشروط او الأسعار أذا ثبت أن هذه البيانات غير هامة وغير مؤثرة على الشروط والأسعار

٢) اخفاء بيانات جوهرية أو الأدلاء ببيانات خاطئة بسوء نية: اي بقصد الأستفادة من التامين في هذه الحال يصبح العقد باطلا بطلانا مطلقا ويسقط حق المستامن في اي تعويض ولا يستحق رد أي جزء من القسط المسدد .

مهم جدا

ثانيا: مبدأ المصلحة التأمينية

س/ ما المقصود بهذا المبدأ ؟ وما أركانه؟ بين مدى اهمية توافر هذا المبدأ ، ووقت توافره في كل من عقود تأمينات الممتلكات ،وعقود تأمينات الحياة؟

المقصود بهذا المبدأ :هو أن يكون لطالب التامين مصلحة أقتصادية جادة مشروعة تعود عليه من عدم وقوع خطر معين .

مثال :- مصلحة مالك السيارة في بقائها سليمة دون حوادث وسرقات لأن في بقائها مصلحة مادية تعود عليه مثل(الأيجار ، وقيمة السيارة نفسها).

مثال : مصلحة الزوجة والأولاد المعنوية والمادية في بقاء رب الأسرة على قيد الحياة.

المحاضرة الرابعة

(٣ م)

١) اركان وشروط المصلحة التامينية : ١)أن تكون المصلحة مالية او اقتصادية في بقاء الشيء موضوع التامين على ما هو عليه دون تلف أو خسائراو بقاء المومن عليه على قيد الحياة . (الاخ لا يومن على حياة أخيه لانه ليس له مصلحة مالية في هذا الاخ) .

٢) ان تكون المصلحة جدية ومشروعة بمعنى الا تخالف النظام العام او الاداب كان يومن تاجر مخدرات على البضاعة ضد خطر الحريق او السرقة ، او التامين على البضائع او الممتلكات المسروقة .

اهمية توافر هذا المبدأ: ١) يفيد في تحديد مبلغ التامين وهو الحد الأقصى للتعويض ، ومبلغ التامين يتحدد بقيمة المصلحة التامينية (فالدائن المرتهن يستطيع التامين على المنزل المرهون بقيمة الدين او الرهن فقط اي بقيمة مصلحته في المنزل) وبذلك تمنع الاثراء عن طريق التامين

٢) يفيد في الحماية من الأخطار المتعمدة ، فطالب التامين الذى يومن على حياة شخص غريب عنه قد يعمل على وقوع الخطر التي تتحقق به مصلحته بحصوله على مبلغ التامين .

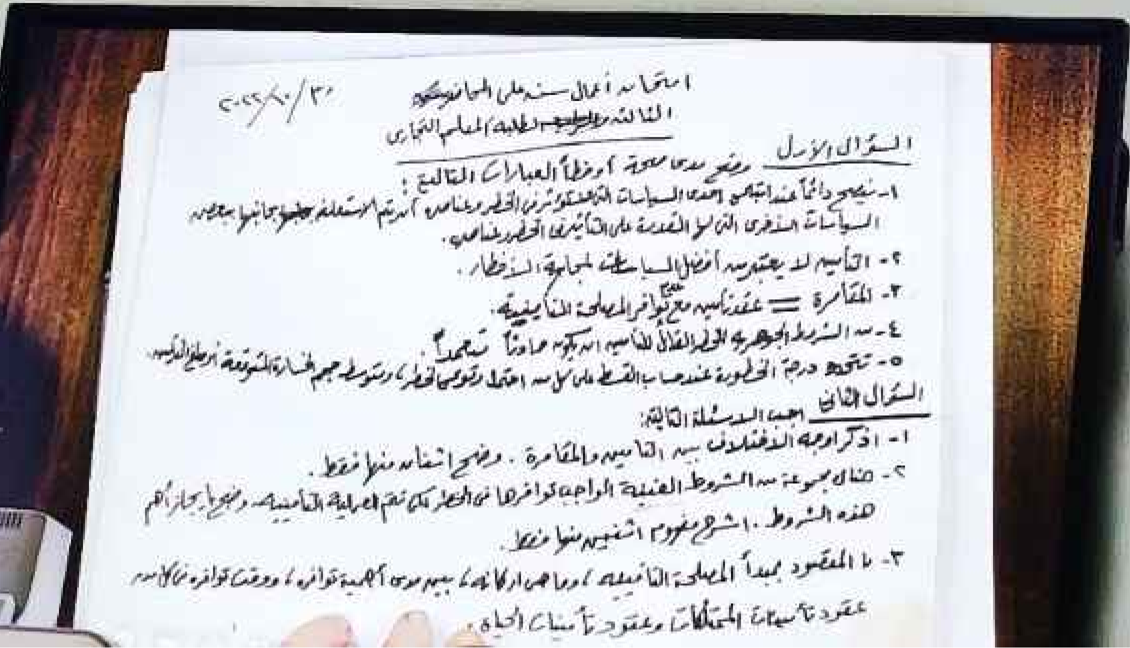
٣) يفيد في تمييز عقد التامين عن غيره من العمليات الأخرى مثل المقامرة أو الرهان.

فالمقامرة = عقد تامين بدون وجود أو توافر مصلحة تامينية .

وقت توافره : في عقود تامين الممتلكات ، لابد من توافر المصلحة التامينية عند التعاقد ،وعند تحقق الخطر حيث لابد ان يثبت المستامن ملكيته للمنزل المحترق حتى يستحق التعويض .

وفي عقود تامينات الحياة لابد من توافرها عند التعاقد فقط ، ويرجع هذا الى : ١) طول مدة عقودالتامين على الحياة

٢) وطبيعة اقساطه الادخارية مما يسبب خسارة للمومن له في حالة أنهاء العقد عند زوال او انتهاء المصلحة التامينية . مثل التامين على الزوج لمصلحة زوجته ، فعند الانفصال بينهما لا ينتهى عقد التامين



امتحان أعمال سنة على المادة

الثالثة ~~[illegible]~~ الطلبة المعلم التجاري

٣٠/١٠/٢٠٢٢

السؤال الأول وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية :

١- يصبح دائماً عند اتباع إحدى السياسات التي تستهدف تقليل الخطر وعناصره أن يتم الاستعانة بجانبها ببعض السياسات الأخرى التي لها القدرة على التأثير في الخطر وعناصره.

٢- التأمين لا يعتبر من أفضل السياسات لمواجهة الأخطار .

٣- المقامرة = عقد تأمين مع توافر المصلحة التأمينية.

٤- من الشرط الجوهري للخطر القابل للتأمين أن يكون حادثاً متعمداً .

٥- تتحدد درجة الخطورة عند حساب القسط على كل من احتمال تحقق الخطر، ومتوسط حجم الخسارة المتوقعة أو حجم الأخير.

السؤال الثاني أجب عن الأسئلة التالية:

١- اذكر أوجه الاختلاف بين التأمين والمقامرة . موضحاً أسبابه منها فقط .

٢- هناك مجموعة من الشروط الفنية الواجب توافرها في الخطر لكي تتم العملية التأمينية، وضح بإيجاز أهم هذه الشروط . اشرح مفهوم اثنين منها فقط.

٣- ما المقصود بمبدأ المصلحة التأمينية، وما هي أركانها، مبيناً مدى أهمية توافره، ووقت توافره في كل من عقود تأمينات الممتلكات وعقود تأمينات الحياة.